

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 817/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด หนองคาย โจทก์
นาย น้อย มวลไธสง กับพวก จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 227

หลังเกิดเหตุผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความและมีได้บอกตำหนิรูปพรรณของคนร้ายต่อเจ้าพนักงานตำรวจ หลังจากเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสองได้แล้ว เจ้าพนักงานตำรวจเอาเสื้อ 3 ตัว ให้ผู้เสียหายดู มีอยู่ตัวหนึ่งเป็นเสื้อลายสก๊อต สีชมพู น้ำเงินเหมือนเสื้อของคนร้ายหลังจากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจได้สอบถามถึงตำหนิรูปพรรณของคนร้ายผู้เสียหายจึงได้บอกว่าคนร้ายคนหนึ่งผิวดำมีรอยสัก ที่แขนและหน้าอกอีกคนผิวขาวมีแผลเป็นที่ริมฝีปากหรือที่เรียกว่าคนปากแหว่ง ตำหนิรูปพรรณคนร้ายและเสื้อของคนร้ายนี้กล่าวอ้างขึ้นหลังจับ คนร้ายทั้งสองได้แล้ว จึงมีน้ำหนักน้อยเพราะง่ายต่อการที่จะอ้าง ขึ้นได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคแรกโทษจำคุก และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 8,880 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสี่ จำคุกคนละ 15 ปี ริบไม้ท่อนของกลาง และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน จำนวน 8,880 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นโดยจำเลยทั้งสองมิได้นำสืบโต้แย้งว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 10 นาฬิกา คนร้ายสองคนร่วมกันใช้ไม้เป็นอาวุธตีผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายตามรายงานผลการชันสูตรบาดแผลของผู้เสียหายเอกสารหมาย จ.2 และคนร้ายได้เอาสร้อยคอทองคำ 1 เส้น สร้อยข้อมือทองคำ 1 เส้น นาฬิกาข้อมือ 1 เรือน เงินสด 780 บาท พระเลี่ยมทอง 1 องค์ รวมราคา 8,880 บาท ของผู้เสียหายไป ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีเพียงว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่เห็นว่า โจทก์มีเพียงผู้เสียหายเป็นพยานสำคัญเพียงปากเดียวที่ยืนยันว่า เมื่อผู้เสียหายเดินมานั่งพักบนม้านั่งสักครู่ก็เอนตัวลงนอน นานประมาณ 10 นาที กำลังเคลิ้มหลับได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาหาจึงลืมตาขึ้นดู เห็นชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีเทาอ่อนมีแผลเป็นที่ริมฝีปากได้จุมพอกำลังเงื้อไม้ตีลงมาที่บริเวณใบหน้าของผู้เสียหายจึงยกแขนซ้ายขึ้นกันไม้ที่ตีลงมา จึงถูกแขนและกระทบใบหน้าจนรู้สึกเจ็บผู้เสียหายล้มลงและรู้สึกตัวว่าถูกคนร้าย 2 คนเข้ามาปลดเอาทรัพย์สินไปจากตัว ผู้เสียหายเงยหน้าจะลุกขึ้นก็ถูกคนร้ายซึ่งอยู่ด้านหลังใช้ไม้ตีที่ท้ายทอยล้มคว่ำลง คนร้ายสั่งให้ผู้เสียหายส่งกระเป๋าใส่เงินให้ ผู้เสียหายล้วงกระเป๋าใส่เงินจากกระเป๋ากางเกงส่งให้แก่คนร้ายจึงเห็นหน้าคนร้ายดังกล่าวว่าเป็นชายคนเดียวกับที่พบก่อนเกิดเหตุที่หน้าห้องน้ำสาธารณะ ซึ่งชายดังกล่าวใส่เสื้อลายสก๊อตสีชมพูน้ำเงิน

ข้ออ้างของผู้เสียหายที่ว่าได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาหาจึงล้มตาคือเห็นคนร้ายกำลัง
เงื้อมไม้ตีลงมาที่ใบหน้าจึงยกแขนซ้ายขึ้นกันนั้นก็มีพิรุณไม่น่าเชื่อถือ เพราะตามรายงาน
ผลการชันสูตรบาดแผลของผู้เสียหายตามเอกสารหมายเลข 2 ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ
ที่หลังแขนขวาบวมและถลอกไม่ปรากฏบาดแผลที่แขนซ้ายแต่อย่างใดนอกจากนั้น
ยังแตกต่างกับที่ผู้เสียหายให้การไว้ในชั้นสอบสวนว่าถูกตีในลักษณะที่นอนยกแขน
ขึ้นบังหน้ากันแสงแดดเข้าตา ไม้ที่คนร้ายตีจึงถูกแขนและกระทบถูกใบหน้าเจ็บสม
กับรายงานผลการชันสูตรบาดแผลของผู้เสียหายตามเอกสารหมายเลข 2 อันแสดงว่า
ผู้เสียหายถูกตีขณะเคลิ้มหลับไม่ทันรู้ตัว หากผู้เสียหายได้ยินเสียงและรู้ตัวมองเห็น
คนร้ายที่ใช้ไม้ตีลงมา จึงยกแขนขึ้นกันไม้ของคนร้ายไม่ตามบันทึกการตรวจที่เกิด
เหตุเอกสารหมายเลข 3 ร้อยตำรวจโทมานิชพนักงานสอบสวนบันทึกว่า "จากการ
สอบสวนชั้นต้นได้ความว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ผู้เสียหายนอนอยู่บน
เก้าอี้หินอ่อนหันศีรษะไปทางทิศใต้ และใช้แขนขึ้นปิดหน้าอยู่ในลักษณะครึ่งหลับครึ่ง
ตื่น ได้มีคนร้ายเข้ามาใช้ไม้ท่อนตีถูกที่แขนที่ปิดหน้าจนผู้เสียหายตกจากเก้าอี้และ
ปลดเอาทรัพย์สินไป ผู้เสียหายไม่เห็นและไม่สามารถจำคนร้ายได้แต่อย่างใด" หลัง
เกิดเหตุผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความและมีได้บอกตำหนิรูปพรรณของคนร้ายต่อเจ้า
พนักงานตำรวจก่อนที่เจ้าพนักงานตำรวจจะจับจำเลยทั้งสองได้ แต่เหตุที่เจ้า
พนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 2 ก็เพราะสืบตำรวจเอกสมบุญไปถึงที่เกิดเหตุสอบถาม
ได้ความจากหญิงคนหนึ่งที่เกิดเหตุว่าเห็นจำเลยที่ 2 ขับรถจักรยานผ่านที่เกิดเหตุ
ไปมาช่วงใกล้เวลาเกิดเหตุจำเลยที่ 2 เป็นลูกศิษย์วัด และเมื่อติดตามไปสอบถาม
จำเลยที่ 2 พุดจาวกวน มีอาการสั่นกลัว เป็นพิรุณและเหตุที่จับจำเลยที่ 1 เพราะร้อย
ตำรวจเอกสมเจตน์สืบสวนทราบว่าจำเลยที่ 1 เป็นเพื่อนของจำเลยที่ 2 และมาหา
จำเลยที่ 2 ที่วัดเป็นประจำ จึงไปตามตัวจำเลยที่ 1 ที่บ้านพัก แต่ไม่พบ ต่อมาจำเลย
ที่ 1 ได้มาพบร้อยตำรวจเอกสมเจตน์ที่สถานีตำรวจ ร้อยตำรวจเอกสมเจตน์จึงได้
ควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดีนี้ ผู้เสียหายเบิกความว่า เย็นวันเกิดเหตุเจ้าพนักงาน

ตำรวจได้มาที่โรงพยาบาลบอกว่าจับผู้ต้องสงสัยได้แล้วและเอาเสื้อ 3 ตัวให้ผู้เสียหาย ดู มีอยู่ตัวหนึ่งเป็นเสื้อลายสก๊อตสีชมพูน้ำเงินเหมือนเสื้อของคนร้าย หลังจากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจได้สอบถามถึงตำหนิรูปพรรณของคนร้าย ผู้เสียหายจึงได้บอกว่า คนร้ายคนหนึ่งผิวดำมีรอยสักที่แขนและหน้าอก อีกคนผิวขาวมีแผลเป็นที่ริมฝีปาก หรือที่เรียกว่าคนปากแห้ว ตำหนิรูปพรรณคนร้ายและเสื้อของคนร้ายนี้กล่าวอ้างขึ้น หลังจับคนร้ายทั้งสองได้แล้ว จึงมีน้ำหนักน้อยเพราะง่ายต่อการที่จะอ้างขึ้นได้ ผู้เสียหายไม่รู้จำเลยทั้งสองมาก่อน แต่ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำบันทึกการ ชี้ตัวคนร้ายให้ผู้เสียหายและจำเลยทั้งสองลงลายมือชื่อไว้ว่าผู้เสียหายชี้ตัวจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายหรือไม่ ร้อยตำรวจเอกสมเจตน์และร้อยตำรวจโทมานิชเบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 17 นาฬิกาได้รับตัวผู้เสียหายจากโรงพยาบาลมาดูจำเลยทั้งสองที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองหนองคาย โดยให้ผู้เสียหายมองลอดช่องกระจก จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งซึ่งมีจำเลยทั้งสองตั้งอยู่ผู้เสียหายยืนยันว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้าย แต่ผู้เสียหายเบิกความว่า หลังเกิดเหตุ 3 วันเจ้าพนักงานตำรวจมารับตัวผู้เสียหายจากโรงพยาบาลไปดูตัวคนร้ายที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง หนองคายโดยมีผู้ต้องขังรวมกันอยู่ในห้องขังประมาณ 10 คน ผู้เสียหายดูแล้วชี้ จำเลยทั้งสองว่าเป็นคนร้าย ซึ่งแตกต่างกับคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกสมเจตน์ และร้อยตำรวจโทมานิชทั้งในเรื่องวันเวลาสถานที่และจำนวนคน เกี่ยวกับกระเป๋ ใส่เงินของผู้เสียหายนั้นสืบตำรวจเอกสมบูรณ์เบิกความว่า พบอยู่ที่ข้างพุ่มไม้ห่างหน้า บ้านพักจำเลยที่ 1 ประมาณ 10 เมตร เปิดออกดูมีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายอยู่ด้วย แต่บันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.1 ระบุว่าพบกระเป๋อยู่ที่รถสามล้อ คันที่จำเลยที่ 1 ใช้ขับรับจ้างบัญชีของกลางคดีอาญาเอกสารหมาย ป.จ.2 ระบุว่า ยึด กระเป๋ได้จากปากซอยบ้านจำเลยที่ 1 ไม่ปรากฏว่ามีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายอยู่ด้วยแต่อย่างใด พยานโจทก์ดังที่วินิจฉัยมาแล้วมีข้อพิรุธไม่น่าเชื่อถือ

กรณีมีเหตุสงสัยตามสมควรจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(สุนพ กীরติยุติ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>